



Concello de Noia

Francisco Pérez Ceameño (1 para 1)
Alcalde Presidente do Concello de Noia
Data: 2026.09.02 16:00:02
HASH: 7218c420a818472e93ad16064a24c65



PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMENTO ABERTO SIMPLIFICADO (CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE XUÍZOS DE VALOR E CRITERIOS DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA)

Expediente: 3686/2026 relacionado co da subvención 603/2026

Asunto: Licitación por Procedemento Aberto Simplificado para a execución das obras do proxecto "Mellora camiño en Obre-Noia" dentro das Actuacións en Camiños Rurais 2026-2027.

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire a epígrafe 1 do cadro de características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector público (en diante LCSP), incluído o correspondente estudo de seguridade e saúde ou estudo básico de seguridade e saúde, de acordo co previsto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestión de residuos de construción e demolición, de acordo co previsto no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego, tendo carácter contractual.

En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Prego de prescricións técnicas prevalecerá o primeiro.

1.2) Delimitación do contrato.

Para os efectos deste prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado este contrato non está suxeito a regulación harmonizada, posto que esta modalidade aplícase aos contratos cuxo valor estimado é inferior á cantidade que figura no art.159 da LCSP, en relación co art.20 desta norma. Neste sentido nas epígrafes 4 e 4.BIS do cadro de características indícase o valor estimado do contrato

1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art.1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e ambientais recóllense neste prego de maneira transversal, en especial canto aos criterios de adxudicación e condicións especiais de execución, e esixencia de cumprimento da normativa laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigacións de pago de salarios así como de prevención de riscos laborais) normativa social (persoas con discapacidade, igualdade de xénero, non discriminación de persoas) e ambiental (adopción de medidas ambientais e ecolóxicas), etc...

1.4) Principios.

De conformidade co art.1 LCSP a presente contratación axústase aos principios de liberdade de acceso ás licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminación e igualdade de trato entre os licitadores; e de asegurar, en conexión co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilización dos fondos destinados á realización das obras.





Concello de Noia

2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN.

Sinálase como tipo de licitación o importe do Proxecto que figura na epígrafe 3 do cadro de características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto a este.

Entenderase por presuposto base de licitación o límite máximo de gasto que en virtude do contrato pode comprometer o órgano de contratación, incluído o imposto sobre o valor engadido, salvo disposición en contrario.

Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas propostas económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta económica deste prego.

3) FINANCIAMENTO.

3.1. Obras de carácter anual:

Para atender as obrigacións económicas que se derivan para a Administración do cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do contrato (anexo I deste prego).

3.2. Obras de carácter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto legislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada Proxecto de execución de obra na epígrafe 3.B e con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do contrato (anexo I deste Prego). En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido á condición suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 deste prego.

4) REVISIÓN DE PREZOS.

4.1. Obras de carácter anual:

De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederá en ningún caso a revisión periódica e predeterminada de prezos deste contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de revisión.

4.2. Obras de carácter plurianual:

Se o contrato tivese carácter plurianual, despois da xustificación previa no expediente, e de conformidade co previsto no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexación da economía española e art. 103 LCSP, a revisión periódica e predeterminada de prezos terá lugar cando o contrato se executara, polo menos, no vinte por cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a súa





Concello de Noia

formalización, e conforme a fórmula que se indica na epígrafe 17 do cadro de características (anexo I deste prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos desde a formalización quedan excluídos da revisión.

5) PRAZO DE EXECUCIÓN.

5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de características do contrato, contado a partir do día seguinte ao da firma da Acta de comprobación do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos pola lexislación vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na aprobación do programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa integridade á redución do financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase a realizar máis obra en cada unha das anualidades, aboándose ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe máximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a Administración aprobará o novo programa de traballo que será obrigatorio para o adxudicatario.

6) APTITUDE PARA CONTRATAR.

6.1 Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que tendo

1.- Plena capacidade de obrar (art.65 LCSP)

2.- Non estean incursas en prohibicións para contratar coa Administración a que se refiren os arts. 71 a 73 LCSP,

3.- E acrediten a súa solvencia económica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou se atopen debidamente clasificadas, nos supostos a que se refire a cláusula seguinte e art. 77).

A capacidade de obrar dos empresarios que sexan persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura ou documento de constitución, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade, debidamente rexistrados, no seu caso, no rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros da Unión Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo acreditarase pola súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos, ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa.





Concello de Noia

7) CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA TÉCNICA.

Para concorrer á presente licitación requírese dispor da clasificación ou da solvencia que se indica nos apartados seguintes da presente cláusula.

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar os documentos xustificativos da clasificación e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica nos citados apartados.

7.1. Clasificación.

Para contratar coa Administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior á cantidade establecida no artigo 77.1 a) LCSP, será requisito indispensable que o contratista obtivera previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do Proxecto ou documentación técnica que consta no expediente e que se indica na epígrafe 7 do cadro de características do contrato, caso de empresas españolas e estranxeiras non comunitarias.

Para os casos en que sexa esixible a clasificación e concorran na unión empresarios nacionais, estranxeiros que non sexan nacionais dun Estado membro da Unión Europea e dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo e estranxeiros que sexan nacionais dun Estado membro da Unión Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, os que pertencen aos dous primeiros grupos deberán acreditar a súa clasificación, e estes últimos a súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.

En consecuencia os empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea será suficiente que acrediten ante o Órgano de Contratación correspondente a súa solvencia económica, financeira e técnica.

7.2. Solvencia económica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas españolas e estranxeiras non comunitarias, cando non sexa esixible a clasificación; a empresas non españolas de estados membros da Unión Europea ou dos estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo.

7.2.1 Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, o licitador que presente a mellor oferta deberá acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica (cláusula 16 deste prego) do seguinte modo:

A. Empresas españolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unión Europea: Poderán optar:

A.1. Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificación que se indica no anexo I, epígrafe 8.

A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración de contratos do mesmo tipo e importe ca aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebración non se esixa estar en posesión dela.

A.2. Mediante a acreditación da solvencia económica e financeira a que se refire o apartado 7.2.1.a), e a acreditación da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).

B. Para todas as empresas con independencia da súa nacionalidade: No caso de que a empresa non estea clasificada deberá acreditar a solvencia.





Concello de Noia

7.2.1 a. Solvencia económica e financeira

7.2.1.a.1 Medios

A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse por calquera destes medios:

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de actividades do empresario e de presentación das ofertas polo importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

b) Patrimonio neto ao peche do último exercicio económico para o que estea vencida a obrigaón de aprobación de contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

c) xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe igual ou superior ao esixido no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais por un mínimo anual igual ou superior ao valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditación documental

A acreditación documental da suficiencia da solvencia económica e financeira do empresario efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das súas contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar rexistrado. Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditarán o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de póliza ou certificado de seguros por riscos profesionais.

En todo caso, a inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público acreditará fronte a todos os órganos de contratación do sector público, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as condicións de solvencia económica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditación da solvencia económica e financeira por calquera outro documento.

Cando por unha razón válida, o operador económico non estea en condicións de presentar as referencias solicitadas polo órgano de contratación, autorizaráselle a acreditar a súa solvencia económica e financeira por medio de calquera outro documento que o poder adxudicador considere apropiado (art. 86.1, parágrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica

7.2.1.b.1. Regra xeral.





Concello de Noia

A solvencia técnica do empresario poderá acreditarse por calquera destes medios, seguindo a enumeración do artigo 88 da LCSP:

a) Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución.

Estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados serán comunicados directamente ao órgano de contratación pola autoridade competente.

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras terán a mesma consideración que as directamente executadas polo propio contratista, sempre que este último ostente directa ou indirectamente o control daquela nos termos establecidos no artigo 42 do Código de comercio. Cando se trate de obras executadas por unha sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra esta condición, só se recoñecerá como experiencia atribuíble ao contratista a obra executada pola sociedade participada na proporción da participación daquel no capital social desta.

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execución sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da súa anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaración na que se indique o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na empresa, dos que esta dispoña para a execución das obras acompañada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do órgano de contratación.

c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do responsable ou responsables das obras así como dos técnicos encargados directamente desta

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non será de aplicación neste contrato, sen prexuízo do disposto no anexo V.

e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e do número de directivos durante os tres últimos anos, acompañada da documentación xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do órgano de contratación.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico, e a titulación académica e profesional, o persoal medio sexa adecuada e proporcionada á natureza e orzamento da obra.

7.2.1.b. 2. Regra específica para as empresas de nova creación :

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa de nova creación, entendendo por tal aquela que teña unha antigüidade inferior a cinco anos, a súa solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren as letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningún caso sexa aplicable o establecido na letra a), relativo á execución dun número determinado de obra.

7.2.2. Integración da solvencia con medios externos.

Para acreditar a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, o empresario poderá basearse na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que durante toda a duración da execución do contrato disporá efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade á que recorra non estea incurso nunha prohibición de contratar e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP.





Concello de Noia

7.3 O valor estimado.

Para efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro de características

8) UNIÓN TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A Administración poderá contratar con Unións de Empresarios que se constitúan temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos deste prego, acumulándose para efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características acreditadas para cada un dos integrantes dela. E no caso de que se esixa clasificación estarase ao disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a Unión Temporal deberá formalizar esta, en escritura pública, así como presentar o **NIF** da Unión Temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a duración desta será coincidente coa do contrato ata a súa extinción.

Os empresarios que concorran agrupados en Unión Temporal quedarán obrigados solidariamente ante a Administración.

II.- ADXUDICACIÓN

9) PROCEDIMENTO DE ADXUDICACIÓN.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto **simplificado** (con pluralidade de criterios de adxudicación)

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contratos non suxeitos a regulación harmonizada: O procedemento aberto a que se refire este prego publicarase no perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado na Plataforma que se indica na epígrafe 9 do cadro de características.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual, os interesados poderán consultar a información referente ás licitacións abertas a través de Internet no enderezo que se indica na epígrafe 14 do cadro de características do contrato.

11) PROPOSICIÓNS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN. CONTRATACIÓN E LICITACIÓN ELECTRÓNICA.

11.1. Contratación e licitación electrónica.





Concello de Noia

A documentación e proposicións que presenten os licitadores deberá presentarse única e exclusivamente de forma electrónica, a través da plataforma de contratación que se indica na epígrafe 9 do cadro de características, no enderezo electrónico que figura no cadro de características deste prego, e conforme os requisitos técnicos establecidos nesta Plataforma. En consecuencia non poderán presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse na forma e prazo que se indican nas epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato, dentro do prazo do **vinete** días naturais a contar do día seguinte ao de publicación do anuncio no perfil de contratante (art. **159** LCSP), dous sobres ou arquivos electrónicos cuxos documentos deberán ser asinados electronicamente polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos esixidos na cláusula 12.

11.1.A.2.) De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP non se producirá a redución de prazos á que se refire a letra b) do apartado 2 do artigo 119. (TRAMITACIÓN URGENTE)

11.1.A.3.) Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, contarase a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no Perfil de Contratante.

A licitación electrónica e a presentación de ofertas electrónicas implica que a documentación poderá enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentación de ofertas, na Plataforma de Contratación do sector público, durante as 24 horas do día. O último día do prazo de presentación de ofertas poderá facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a oferta é recibida despois deste prazo e horario será excluída.

11.2. INSCRIPCIÓN OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co disposto no art. 159.4 LCSP "todos os licitadores que se presenten a licitacións realizadas a través deste procedemento simplificado deberán estar rexistrados no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público, ou cando cumpra de conformidade co establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente comunidade autónoma, na data final de presentación de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrência.

12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN.

Presentarase en dous sobres ou arquivos electrónicos denominados

-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO B

-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C

12.B. SOBRE B: Subtitulado "Declaracións, compromisos e referencias técnicas". Criterios non avaliados de forma automática.

12.B.1 Declaracións e compromisos:

O licitador deberá presentar neste sobre un documento axustado ao seguinte modelo:

D. _____

con domicilio no municipio de _____

rúa _____





Concello de Noia

núm. _____ provincia ----- país.....

teléfono _____

con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitúa) núm. _____

actuando en nome propio (ou en representación de _____ . _____

DNI ou NIF núm. _____

e con domicilio no municipio de _____ . _____

rúa _____

núm. _____ , provincia....., país.....

teléfono _____

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da execución das obras comprendidas no Proxecto de _____

e para cuxos efectos **DECLARA RESPONSABLEMENTE :**

1º Que ostenta a representación da sociedade que presenta a oferta;

2º Que conta coa adecuada solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificación correspondente;

3º Que conta coas autorizacións necesarias para exercer a actividade;

4º Que non está incurso en prohibición de contratar ningunha;

5º De conformidade co disposto no art.159 e 75.2 LCSP. (Indicar a opción):

5. a. Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades

5b.- Que vai recorrer ás capacidades doutras entidades, comprometéndose a dispor dos recursos necesarios mediante a presentación para ese efecto do compromiso por escrito destas entidades, UNHA VEZ SEXA REQUIRIDO POLA Administración.

6º O seu sometemento ao foro español (só no caso de empresas estranxeiras)

7º Que se atopa inscrita no Rexistro:

a) Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Público número de inscrición _____

b) Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición _____

En _____ a de _____ de 20__





Concello de Noia

O LICITADOR (Asinado)

No anexo IV indícanse cales destes criterios se aplicarán a este contrato, e por tanto a documentación que se indica a continuación terá que presentarse en función do que indique o citado anexo

Conterá a seguinte documentación de referencias técnicas:

12.B.2 REFERENCIAS TÉCNICAS

12.B.2.1) Programa de traballo:

As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das distintas unidades que se van realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de características.

Deberá incluír:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra, que reflecta a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que interveñen, así como a definición da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacións que o contratista se compromete a empregar na obra, e en especial:

- plano de distribución das casetas de obra, colectores, provisións, guindastres e outra maquinaria
- plano de circulacións na parcela durante os traballos, peonís e motorizadas
- plano de servizos afectados e demais afeccións á contorna
- diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execución
- listaxe de medios humanos e maquinaria que se vai utilizar na obra
- Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e subministradoras de materiais.

b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en porcentaxes de tempo).

O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.

Neste apartado non se valorará a redución do prazo, posto que neste apartado valorarase a forma de organizar, planificar, programar e coordinar os medios materiais e persoais e a forma de execución, sistemas construtivos, etc

12.C. SOBRE C: "Oferta económica e referencias valorables automaticamente"

Conterá a proposición económica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente conforme modelo que figura como anexo II deste prego, que recolle entre outros os seguintes apartados:

12.C.1.- Oferta económica

12.C.2.- Redución do prazo de execución



Concello de Noia

15.4.3 Serán criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa as condicións da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos dela:

-Xustificación dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

e, en particular, no que se refire a os seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento ou o método de construción..

b) As solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar as obras,

c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigacións que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de subcontratación, non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido no artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentación que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente baixos.

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, dentro do prazo concedido para o efecto deberán presentar para xustificar a oferta, por medios electrónicos, e asinada electronicamente, a seguinte documentación:

1. Xustificación de prezos ofertados:

A. Materiais

A.1 Compra

- Carta de compromiso dos provedores
- Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras, almacén ou similares

- Relación detallada dos medios propios con indicación do seu custo individualizado ou prezo de venda ao público

B. Maquinaria

B.1 Alugamento e/ou contratación

- Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos

B.2 Medios propios

- Relación detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico





Concello de Noia

2. Volume de obra:

Neste caso deberá xustificar o licitador que presentou a oferta con presunción de anormalidade a relación existente entre as obras que teña contratadas ou en execución e os medios persoais e materiais que dispón e determinar como incide esta relación nos prezos ofertados.

3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificárase mediante a achega da nómina e Boletíns de cotización da seguridade social do persoal laboral fixo e declaración responsable do persoal que adscribirá á obra obxecto de licitación e declaración do volume de obra contratada.

4. Cumprimento obrigacións salariais.

Presentarase declaración e xustificación de cumprimento de obrigacións salariais cos traballadores derivadas de contratos e convenios colectivos

5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o órgano de contratación, despois do informe previo dos servizos técnicos e a proposta da Mesa de Contratación, rexeitará as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a normativa sobre subcontratación ou non cumpren as obrigacións aplicables en materia ambiental, social ou laboral, nacional ou internacional, incluíndo o incumprimento dos convenios colectivos sectoriais vixentes, en aplicación do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase en todo caso que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipótese ou prácticas inadecuadas desde o punto de vista técnico, xurídico ou económico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade.

No caso de que, ao aplicar os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que, ao vencemento do prazo de presentación de ofertas, teña no seu persoal unha porcentaxe de traballadores con discapacidade superior ao que lles impoña a normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto á proposición máis vantaxosa acreditan ter relación laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impoña a normativa, terá preferencia na adxudicación do contrato o licitador que dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

De acordo coa disposición adicional primeira do Real decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que se aproba o ingreso mínimo vital, na que se establece que a condición de figurar como beneficiario do ingreso mínimo vital no momento da súa contratación servirá para os efectos de cómputo da porcentaxe a que se refire o artigo 147.2 a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE do 26 de febreiro de 2014, no caso de persistir o empate terán preferencia as empresas que teñan unha maior porcentaxe de contratación beneficiarios do ingreso mínimo vital no momento da súa contratación.

Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa.

O sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate.

15.6 Renuncia:

A presentación da oferta vincula ao contratista coa Administración de tal modo que a renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratación, c) a adxudicación, d) antes da formalización do contrato, e)



Concello de Noia

a comprobación do replanteo, f) o inicio e execución das obras, g) a recepción, etc.) faculta á Corporación a que proceda á incautación da garantía, sen prexuízo da existencia de indemnización polos danos e perdas causados á Administración contratante e demais consecuencias previstas na LCSP.

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios persoais e materiais a que se refire a cláusula 12.

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a Corporación poderá esixir este importe mediante o procedemento de constrinximento, así como para a indemnización de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos ben de forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola Administración terá as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos parágrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a Administración non acordase a adxudicación no prazo de 3 meses, a contar desde a apertura das proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de conformidade co disposto no art. 158 LCSP, non obstante o prazo indicado neste apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites a que se refire o art. 149.4 do LCSP.

15.7. Designación de director de obra:

No Acordo ou Resolución de adxudicación concretará o Órgano competente da Corporación a designación do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Dirección da obra se realice mediante contrato de servizos, logo da tramitación previa do correspondente expediente de contratación.

De igual maneira actuarase para a designación de coordinación de seguridade e saúde e aqueles contratos conexos que fosen necesarios para a execución das obras.

16) ADXUDICACIÓN

16.1. Requirimento de documentación ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación e comprobado no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas que:

- 1.- A empresa está debidamente constituída
- 2.- O asinante da proposición ten poder bastante para formular a oferta
- 3.- Ostenta a solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificación correspondente.
- 4.- Non está incurso en ningunha prohibición para contratar

Requirirase á empresa que obtivese a mellor puntuación para que, mediante comunicación electrónica, dentro do prazo de 7 **días** hábiles, contados desde o envío da comunicación, presente, por medios electrónicos e con firma electrónica:

16.1.1- Garantías:

- Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe do prezo final do contrato ,





Concello de Noia

excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 108 LCSP.

- **Garantía complementaria:** Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratación sexa a oferta presentada polo licitador que estivese incurso inicialmente en presunción de anormalidade, requiríraselle de conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da garantía a que se refire o parágrafo anterior, préstese unha complementaria dun cinco por cento do prezo final ofertado, excluído o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nestes casos o importe da garantía definitiva o 10 por cento do importe do prezo final do contrato excluído o imposto sobre o valor engadido

A Administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades, que se atopen en situación de mora fronte á Administración contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigacións derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren non pagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de recibir na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola Administración.

16.1.2.- Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometera a dedicar ou adscribir á execución do contrato.

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORÍA PROFESIONAL	TITULACIÓN REQUIRIDA	NÚMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

	CARACTERÍSTICAS	NÚMERO UNIDADES	OBSERVACIÓNS
2.1. MAQUINARIA			





Concello de Noia

2.2. EQUIPOS			
2.3.MEDIOS AUXILIARES			

Para estes efectos a acreditación poderá realizarse, acompañando a documentación xustificativa, da seguinte forma:

Medios persoais:

A) Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das obras

B) núm. de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, acreditándose mediante os correspondentes contratos ou relación nominal de traballadores (RNT)

Medios materiais:

- Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisición, arrendamento con ou sen opción de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacións.
 - De igual modo poderá acreditarse mediante certificación de que os citados medios (que deberán describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisición) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.
 - Así mesmo poderase acreditar mediante certificación de inscrición no correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.
 - No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispoñibilidade destes medios materiais para a obra obxecto deste contrato

16.1.3.- Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para este contrato):

Acreditación documental dos requisitos esixidos na cláusula 12.C.2

- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoñen o persoal da empresa





Concello de Noia

- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en persoal,
- Do número de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en persoal
- Do número de traballadores que sexan contratados nos 12 meses anteriores á data de publicación do anuncio de licitación na Plataforma de Contratación e que procedesen de situación de desemprego cunha antigüidade mínima de 1 ano no Servizo Público de Emprego

16.1.4.- Plan de igualdade (no caso de que se esixa para este contrato):

Documento acreditativo da aprobación do Plan de igualdade, e solicitude de inscrición no correspondente rexistro, no seu caso.

16.1.5.- Nos supostos previstos na cláusula 12 xustificación de que a empresa conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados, contratación de traballadores beneficiarios do ingreso mínimo vital no momento da súa contratación

16.1.6.- Ratificación dos compromisos indicados na cláusula 12.A.2 e no seu caso do persoal que se vai subcontratar

16.1.7.- Nos casos en que o empresario recorra á solvencia e medios doutras empresas de conformidade co artigo 75 da lei, cada unha delas tamén deberá presentar a documentación a que se refiren os apartados 1 a 6 desta cláusula.

16.1.8 Índice de documentos presentados

16.2 Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da documentación

De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuízo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP

16.3 Adxudicación

O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación.

16.4 Notificación

A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.

16.5 Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberán abrir unha sucursal en España, con designación de apoderados ou representantes para as súas operacións, e que estean rexistradas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.





Concello de Noia

17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel en que se reciba a notificación da adxudicación aos licitadores, e na data que sinala a Administración.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo indicado esixiráselle o importe do 3 por cento do presuposto base de licitación, IVE excluído, en concepto de penalidade, que se fará efectivo en primeiro lugar contra a garantía definitiva, se se constituíse, sen prexuízo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da súa declaración de prohibición de contratar.

Se a causa da non formalización fose imputable á Administración, indemnizarase o contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DO REPLANTEO,

18.1.- Comprobación do replanteo

Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do replanteo, na data en que a Administración sinala, quedando obrigado o contratista, despois da notificación ao enderezo do correo electrónico que figura na súa oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 236 LCSP.

Se o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de Comprobación de replanteo a súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato, co carácter de incumprimento de obrigación esencial, dando lugar á tramitación dun expediente de resolución de contrato.

18.2.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e relación de subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentará o programa de traballo, o plan de seguridade e saúde, o plan de residuos específico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do RD 105/2008) e relación de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se vai realizar.

A aprobación do plan de seguridade e saúde, corresponderalle ao Presidente da Corporación despois do informe do coordinador de seguridade e saúde.

Así mesmo corresponderalle ao Presidente da Corporación a aprobación do plan de residuos nos casos que proceda.

Atendendo á natureza e duración da obra, o Presidente da Corporación, por proposta do técnico director poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo.

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais.

18.3.- Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo

O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da firma da Acta de comprobación de replanteo.

O adxudicatario deberá comunicar a apertura do centro de traballo á autoridade laboral competente con carácter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentación deberá exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saúde.



Concello de Noia

18.4.- Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, dará a autorización para inicialas, facéndose constar este aspecto explicitamente na acta estendida, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da firma da acta.

19) CARTEIS E SINAIS.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa un cartel relacionado coa obra, coas características e formato que sinala a Administración provincial (anexo I.20 "cadro de características"). Este cartel deberá manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante este prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicións.

Transcorrido este prazo o contratista deberá proceder á retirada do cartel á súa costa.

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais indicativos de obras, perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da circulación e normativa de prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula.

19.2.- Fotografías.

O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por triplicado:

- a) Do cartel da obra.
- b) Do cartel da obra e a súa contorna.

En ambos os casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa realización.

Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá entregarlle á Administración en formato dixital, acompañada de breve memoria explicativa asinada electronicamente, a reportaxe fotográfica ou o vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderá utilizala a Administración libremente e sen limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERREOS.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da dirección.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS.

21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condición de que sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5 LCSP.

Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas pola boa práctica da construción.

21.2.- Recepción e rexeitamento de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra despois do exame e aceptación do técnico-director, nos termos e formas que este sinala, para o correcto cumprimento das condicións convidadas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión.





Concello de Noia

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da Administración examinaran ou recoñeceran durante a súa construción, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles nas medicións e certificacións parciais.

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre antes da aprobación da devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruinase ou sufrise deterioracións graves, incompatibles coa súa función, con posterioridade á expiración do prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista, responderá este dos danos e perdas que se manifesten durante o prazo de quince anos contados desde a recepción. Así mesmo, o contratista responderá durante este prazo dos danos materiais causados na obra por vicios ou defectos que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga ou outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a resistencia mecánica e a estabilidade da construción, contados desde a data de recepción da obra sen reservas ou desde a emenda destas

Transcorrido este prazo sen que se manifestara ningún dano ou prexuízo, quedará totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP.

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS.

A dirección e inspección das obras correspóndelle ao técnico-director destas (director de obra e no seu caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no Libro de ordes, que levará por medios ou formato electrónico, ou se non fose posible en formato papel.

Para o desempeño da súa función poderá contar con colaboradores ás súas ordes, que desenvolverán o seu labor en función das atribucións derivadas dos seus títulos profesionais ou dos seus coñecementos específicos e que integrarán a "Dirección da obra".

A Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar estas funcións aos técnicos da Corporación.

23) NORMATIVA LABORAL, PROTECCIÓN DE DATOS, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E NON DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUAIS

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de Seguridade Social e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e prevención de riscos laborais.

Así mesmo o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de xénero e conciliación da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a súa efectividade.

De igual modo deberá adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril ,pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade e boas prácticas no ámbito empresarial e das relacións laborais en materia de non discriminación por razón de orientación sexual e identidade de xénero , considerándose o





Concello de Noia

seu cumprimento condición especial de execución , e o seu incumprimento considerárase incumprimento de obrigação esencial e causa de resolución de contrato (art.12.8 Lei 2/2014).

O contratista está obrigado a facilitar toda a documentación acreditativa do cumprimento de todos os requisitos esixidos nesta cláusula cando llo solicite a Administración, o director de obra ou o órgano de contratación. En todo caso, o contratista e a Administración deberán observar a normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

O adxudicatario está obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do contrato, na súa terminación e con posterioridade a esta, a normativa sobre protección de datos de carácter persoal, sendo responsable de calquera infracción desta, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 na súa redacción dada pola Real decreto Lei 14/2019 do 31 de outubro .

24) PRODUCCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de residuos.

Neste sentido, deberá presentarlle ao director de obra toda a documentación relativa ao cumprimento das obrigações derivadas desta normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da Administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei.

Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados á administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de constrinximento administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN

26.1. Almacenaxe.

.O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo convindo e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito.

26.2.Custodia e conservación.

O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a aprobación da devolución da garantía definitiva.

Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire acondicionado, vapor, frío, etc., a empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantía establecido na cláusula 37 deste prego, asumindo os gastos que diso deriven

27) CONDICIÓNES ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL E SOCIAL .





Concello de Noia

Neste prego establécense como condicións especiais de carácter social e laboral en relación coa execución do contrato, vinculadas ao seu obxecto, no sentido do artigo 145 LCSP, non sendo directa ou indirectamente discriminatorias as seguintes condicións de execución:

O operador económico que resulte adxudicatario poderá optar por levar a cabo durante a execución do contrato, polo menos una das condicións de execución que se detallan a continuación:

1) Coa finalidade de favorecer a maior participación da muller no mercado laboral e a conciliación do traballo e a vida familiar, establécense como condición especial de execución que o operador económico que resulte adxudicatario deberá contratar, para adscribir á execución do contrato cunha dedicación mínima do 50%, a unha persoa dos seguintes colectivos a elección do adxudicatario:

- unha muller traballadora demandante de emprego
- unha persoa desempregada de longa duración; para estes efectos entenderase por persoa desempregada de longa duración aquela de 50 ou máis anos de idade, que na data da súa alta no correspondente réxime da Seguridade Social estea sen traballo e acredite un período de inscrición como desempregada no Servizo Público de Emprego de, polo menos, doce meses durante os dezoito meses anteriores á súa contratación
- unha persoa nova, menor de 30 anos, en situación de desemprego, a condición de que se atope en situación de desemprego polo menos nos tres meses anteriores á data da publicación da licitación na Plataforma de Contratación..

2) Co fin de favorecer a formación no lugar de traballo, o operador económico que resulte adxudicatario deberá realizar, durante o período de execución deste contrato, polo menos un curso de formación destinado ao persoal da empresa, cunha duración mínima de 8 horas en materia de capacitación laboral de carácter técnico (operador de maquinaria, albanelaría, fontanería, electricidade, carpintería, montaxe de estadas, instaladores, pintura, formigonado, mantemento de estradas, movemento de terras, explanacións, asfaltados, etc.).

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o home e a muller no mercado laboral, favorecendo a aplicación de medidas que fomenten a igualdade entre mulleres e homes no traballo, o operador económico que resulte adxudicatario deberá establecer un programa de medidas que favorezan a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das persoas integradas na empresa.

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao apartado 1 do artigo 202 LCSP. Estas penalidades serán proporcionais á gravidade do incumprimento e as contías de cada unha delas non poderán ser superiores ao 10 por cento do prezo do contrato, IVE excluído, nin o total destas superar o 50 por cento do prezo do contrato.

Neste contrato aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

Non obstante o incumprimento desta condición especial de execución considerárase incumprimento de obrigação esencial, e en consecuencia o órgano de contratación poderá acordar a resolución do contrato e a inhabilitación da empresa para contratar

28) TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS

O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención a licenza de obras ou imposto sobre construcións, obras e instalacións, se procedese, e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido neste apartado.

Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, a realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que no seu caso se prevean no proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores, climatización, etc.), que sexan necesarios para a





Concello de Noia

aprobación polos organismos competentes da administración, así como a tramitación ante estes organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE.

A Administración, a través da Dirección ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola Administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. Esta Dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o prego de prescricións técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos deste control serán por conta da Administración e non se reterán ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realización deberá acreditarse en todo caso xunto con cada certificación mensual e, ademais, cando llo requira o director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da obra fosen desfavorables e que os ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar emendar os defectos observados, este custo será asumido polo contratista, ao que se lle descontará este importe da última certificación ou liquidación.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme o proxecto aprobado e ás cláusulas deste prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. De acordo co disposto no artigo 198 LCSP, o aboamento deberá efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a certificación de obra, este documento deberá presentalo o director de obra ante a entidade contratante e o contratista deberá proceder á emisión e presentación da factura correspondente e do resto da documentación requirida (fotografías, acreditación do control interno de calidade, da xestión de residuos, etc.), incumbíndolle tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigación formal. Unha vez cumprido integramente este requisito, iniciárase o cómputo de trinta días naturais para que a Administración aprobe a documentación presentada e dite o acto de recoñecemento da obrigación; no en tanto, se a documentación presentada adoecese dalgún defecto, devolveráselle ao contratista para a súa corrección, non iniciándose o prazo sinalado ata que os documentos se presentaran de novo en punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) debidamente emendados.

O contratista terá o deber de presentar a factura electrónica. que conterá certificación das obras realizadas, no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) para efectos da súa remisión ao órgano administrativo ou unidade a quen corresponda a tramitación desta.

Na epígrafe 21 do cadro de características do contrato (anexo I deste prego), inclúese a identificación do órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública, así como a identificación do órgano de contratación e do destinatario, que deberán constar na factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecida a obrigación de pago, a Administración deberá realizar o pago dentro dos inmediatos trinta días seguintes.

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que conte coa autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento deste prazo, a cobrar os



Concello de Noia

xuros de mora e a indemnización polos custos de cobranza nos termos dispostos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as Medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais e art. 198 LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, expresamente e por escrito a existencia deste, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedición da certificación emendada.

De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentou á entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a catro meses, debendo comunicarlle á Administración cun mes de antelación tal circunstancia, para efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse desta suspensión, nos termos establecidos no art. 198 LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se orixinen, se a demora da Administración fose superior a seis meses. (art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 200 do LCSP e nas condicións sinaladas na cláusula 31.5 deste prego.

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA.

31.1. Medicións.- A dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o prego de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior.

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características vaian quedar posterior e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar a dirección coa suficiente antelación, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as decisións da Administración sobre o particular.

31.2.- Relacións valoradas.- A dirección facultativa tomando como base as medicións das unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.

31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e tramitaraas a dirección facultativa nos cinco días seguintes do período que correspondan despois da audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen que nunha única certificación se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro dos primeiros dez días do mes seguinte ao período que corresponda, co fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en períodos de peche de exercicio.

31.4.- Pagos.





Concello de Noia

31.4.1.- Os pagos verifícaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación valorada expedidas pola dirección facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano competente da Corporación. Así mesmo, achegaranse as fotografías do cartel de obra a que se refire a cláusula 19.2. e declaración responsable de que o contratista cumpriu as condicións establecidas nas cláusulas 23 , 24, 27 e 35.

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe ca o da certificación.

A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarse no rexistro da entidade correspondente, no período comprendido entre os días 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a certificación de obra .

A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan na epígrafe 21 do anexo I deste prego.

As certificacións mensuais terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se produzan na medición final e sen supor en forma ningunha aprobación e recepción das obras que comprenden.

Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais amoreados necesarios para a obra coa autorización previa do órgano de contratación que terá por único obxecto controlar que se trata destes materiais e que se cumpren os seguintes requisitos:
 - a) Que exista petición expresa do contratista, na que acompañe documentación xustificativa da propiedade ou posesión dos materiais.
 - b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.
 - c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan.
 - d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa relación valorada.
 - e) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.
2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderán incluírse na relación valorada mensual ou noutra independente.
3. Para os efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a dirección da obra, non podendo exceder o 50 por 100 do prezo desta unidade de obra.

4. Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con cargo á anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relación valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos.

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:





Concello de Noia

- a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización.
- b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilización daqueles.
- c) O cálculo da cantidade que se vai aboar acompañarase dunha memoria explicativa dos resultados obtidos.
- d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e equipos.

Para realizar este aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 240 LCSP

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que teñan dereito de cobranza fronte á Administración, poderán cedelo conforme a dereito.

Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á Administración, será requisito imprescindible a notificación irrefutable a esta do acordo de cesión. Para ese efecto, considerarase que a notificación se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de Certificacións.

Logo de que a Administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en coñecemento da Administración, os mandamentos de pago a nome do contratista fornecerán efectos liberatorios.

As cesións anteriores ao nacemento da relación xurídica da que deriva o dereito de cobranza non producirán efectos fronte á Administración. En todo caso, a Administración poderá opor fronte ao cesionario todas as excepcións causais derivadas da relación contractual.

32) PRÓRROGAS.

Se o atraso na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle sinalou, o órgano de contratación poderá concedela por un prazo que será polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da Administración.

Cando o contratista por causas imputables a este, incorra en demora respecto ao cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.







Concello de Noia

34.4 A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións complementarias ás inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non contempladas na súa documentación preparatoria, ou incorporar unha prestación susceptible de utilización ou aproveitamento independente.

34.5. En todo caso as modificacións realizaranse de forma xustificada, por razóns de interese público e sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade e control do gasto, eficiencia e boa administración, así como o de proporcionalidade

34.6. Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación do contrato

34.6.1. Límite cuantitativo. O presente contrato poderá modificarse durante a súa vixencia ata un máximo do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes:

34.6.2. Condicións .A modificación versará sobre os aspectos que se especifican no anexo VI, relativo a modificacións do contrato previstas ,onde se indican de forma clara, precisa e inequívoca o seu contido con detalle suficiente, o seu alcance, límites e natureza; as condicións en que poderá facerse uso desta por referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida verificarse de forma obxectiva;

O procedemento que vaia seguirse para realizar a modificación será o seguinte:

- 1.-proposta motivada do redactor do proxecto ou no seu caso do director .
- 2.-Autorización do órgano de contratación.
- 3.-Redacción do proxecto. Audiencia ,no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no prazo mínimo de 3 días
- 4.- Informe de Secretaría (ou Asesoría Xurídica en municipios do título X Lei 7/85, de bases de réxime local)
- 5.- Fiscalización por Intervención.
- 6.-Existencia de crédito adecuado e suficiente.
- 7.- Aprobación polo órgano de contratación.
- 8.- Formalización en documento administrativo da modificación.

34.6.3 Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos.

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato salvo nos supostos previstos na cláusula 34.3.2

34.6.4. Non alteración da natureza global.

En ningún caso as modificacións poderán alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso entenderase que se altera este se se substitúen as obras, as subministracións ou os servizos que se van





Concello de Noia

adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se entenderá que se altera a natureza global do contrato cando se substitúa algunha unidade de obra, subministración ou servizo puntual.

34.7. Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación

As modificacións non previstas neste prego, ou que sendo previstas, non se axusten ao establecido no art.205 LCSP só poderán realizarse cando a modificación en cuestión cumpra os seguintes requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderían xustificar unha modificación non prevista, son os seguintes:

34.7.1.A) Cando devíñese necesario engadir obras, adicionais ás inicialmente contratados, a condición de que se dean os dous requisitos seguintes:

34.7.A .1.º Que o cambio de contratista non fose posible por razóns de tipo económico ou técnico,

Por exemplo que obrigase ao órgano de contratación a adquirir obras, servizos ou subministracións con características técnicas diferentes aos inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a incompatibilidades ou as dificultades técnicas de uso ou de mantemento que resulten desproporcionadas; e, así mesmo, que o cambio de contratista xerese inconvenientes significativos ou un aumento substancial de custos para o órgano de contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente significativo a necesidade de celebrar unha nova licitación para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2.º Modificación cuantitativa.

Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada ou conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído.

34.7.1. B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias sobrevindas e que fosen imprevisibles no momento en que tivo lugar a licitación do contrato.

A condición de que se cumpran as tres condicións seguintes:

34.7.1. B.1º Que a necesidade da modificación se derive de circunstancias que unha administración dilixente non puidese prever.

34.7.1. B. 2º Que a modificación non altere a natureza global do contrato.

34.7.1. B. 3.º Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada ou conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído.

34.7.1. C) Cando as modificacións non sexan substanciais.

Neste caso terase que xustificar especialmente a necesidade destas, indicando as razóns polas que esas prestacións non se incluíron no contrato inicial. Unha modificación dun contrato considerarase





Concello de Noia

substancial cando teña como resultado un contrato de natureza materialmente diferente ao celebrado nun principio. En calquera caso, unha modificación considerárase substancial cando se cumpra unha ou varias das condicións seguintes:

34.7.1. C.1.º Que a modificación introduza condicións que, de figurar no procedemento de contratación inicial, permitisen a selección de candidatos distintos dos seleccionados inicialmente ou a aceptación dunha oferta distinta á aceptada inicialmente ou atraeran a máis participantes no procedemento de contratación. En todo caso considerárase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes do proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, máis a modificación que se pretenda, requiran dunha clasificación do contratista diferente á que, no seu caso, esixiuse no procedemento de licitación orixinal.

34.7.1. C.2.º Que a modificación altere o equilibrio económico do contrato en beneficio do contratista dunha maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso considerárase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando, como consecuencia da modificación que se pretenda realizar, se introduziran unidades de obra novas cuxo importe represente máis do 50 por cento do orzamento inicial do contrato.

34.7.1.C.3.º Que a modificación amplíe de forma importante o ámbito do contrato. En todo caso considerárase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando:

(i) O valor da modificación supoña unha alteración na contía do contrato que exceda, illada ou conxuntamente, do 15 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído, ou ben que supere o limiar sinalado no artigo 20

(ii) As obras, obxecto de modificación estean dentro do ámbito doutro contrato, actual ou futuro, sempre que se iniciara a tramitación do expediente de contratación.

34.7.2) Que se limite a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á causa obxectiva que a faga necesaria.

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificación do contrato recollidas no artigo 205, as modificacións acordadas polo órgano de contratación serán obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou conxuntamente, unha alteración na súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído. (art. 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada polo órgano de contratación despois da conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.9 Regra específica neste contrato de obras

34.9.1 No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obra, o contratista non terá dereito a reclamar indemnización ningunha.







Concello de Noia

A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder á subcontratación, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, terá, entre outras previstas nesta lei, e en función da repercusión na execución do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando así se previu nos pregos:

- a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato.
- b) A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo parágrafo da letra f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Obrigacións

Os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista principal que asumirá, por tanto, a total responsabilidade da execución do contrato fronte á Administración, con arranxo estrito a este prego de cláusulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluído o cumprimento das obrigacións en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201. O coñecemento que teña a Administración dos subcontratos celebrados en virtude das comunicacións a que se refire esta cláusula non alterarán a responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ningún caso poderá concertar o contratista a execución parcial do contrato con persoas inhabilitadas para contratar de acordo co ordenamento xurídico ou comprendidas nalgún dos supostos do artigo 71.

O contratista deberá informar aos representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministración a que se refiren os artigos 215 a 217 terán en todo caso natureza privada.

Sen prexuízo do establecido na disposición adicional quincuaxésima primeira da LCSP os subcontratistas non terán acción directa fronte á Administración contratante polas obrigacións contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos.

Así mesmo o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción.

35.3. Obrigación de cumprimento de prazos de pago a subcontratistas

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos prazos e conforme as condicións establecidas no art. 216. LCSP.

35.4. Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A Administración contratante, a través da dirección da obra ou outros técnicos designados polo órgano de contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle á Administración contratante, cando este o solicite, relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a súa participación, xunto coas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pago. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente público contratante xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigacións considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades do 10% do prezo do contrato, respondendo a garantía definitiva das penalidades que se impoñan por este motivo.





Concello de Noia

Neste prego aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

35.5. Execución directa polo contratista principal de tarefas críticas, que non poderán ser obxecto de subcontratación.

De conformidade co disposto no art. 215.2, e) no anexo IX deste prego determináanse as tarefas críticas que non poden ser obxecto de subcontratación e que deberán ser executadas directamente polo contratista principal.

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL.

O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles.

A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras.

O contratista deberá entregar neste acto de recepción o soporte electrónico no que se recollan as fotografías e/ou reportaxe en vídeo da execución da obra a que se refire a cláusula 19.

O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables non cumpre esta obrigación o representante da Administración remitiralle un exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de contratación.

Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o director destas sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Transcorrer este prazo o contratista non o efectuou, poderá concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá aprobar a certificación final das obras executadas, que será aboada ao contratista a conta da liquidación do contrato no prazo previsto na lei. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na cláusula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista, deberá ser financiado integramente polo concello contratante.

37) PRAZO DE GARANTÍA.

O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.

Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo, no seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan.

Se as obras se deterioran por incumprimento desta obrigación, os traballos necesarios para a súa reparación executaraos a Administración contratante, á conta do contratista.

38) LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA.

A) Obras contratadas pola Deputación.





Concello de Noia

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fora favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 241 LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, no seu caso, das obrigacións pendentes que deberá efectuarse no prazo de sesenta días.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deberan a deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo de garantía.

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de contratación poderá ordenar a execución destas a outra empresa, correndo á conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á garantía se fora suficiente, e se o importe da reparación excedese do importe da garantía esixírase o aboamento destes gastos pola vía de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.

B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá financeiro integralmente o concello contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

Serán as dispostas nos artigos 211 LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246. LCSP.

Serán así mesmo causas de resolución específicas deste contrato o incumprimento das condicións especiais de execución establecidas nas cláusulas 12,18, 23,27 e 35 deste prego.

40) RÉXIME XURÍDICO.

O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as partes quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector público e normas complementarias) e no seu caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitución así como as demais disposicións de desenvolvemento, en especial o regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado.

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía administrativa e contra estes poderá interporse recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora desta xurisdición, despois da interposición, no seu caso, do recurso de reposición potestativo e sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 44 da LCSP, os interesados poderán interpor o recurso especial en materia de contratación.





Concello de Noia

ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO	Expediente: 3686/2026 relacionado co da subvención 603/2026 Obras do proxecto "Mellora camiño en Obre-Noia" dentro das Actuacións en Camiños Rurais 2026-2027.									
2. CODIFICACIÓN	45000000-7 45233252-0									
3. ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN	A.-Obras anuais Base imponible 47.120,52€ Importe IVE 9.895,31€ Total 57.015,83€	57.015,83 Euros (IVE INCLUÍDO)								
4. VALOR ESTIMADO	Base imponible: 47.120,52€ 20% (modificacións previstas de proxecto): 0,00€ Total VALOR ESTIMADO 47.120,52€									
4.BIS. REGULACIÓN HARMONIZADA	☒ contrato non suxeito a regulación harmonizada									
5. APLICACIÓN ORZAMENTARIA	454.61900 Financiado con cargo a ORDE do 30 de decembro de 2025 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2026 das axudas para actuacións en camiños rurais no período 2026-2027, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 de España, en réxime de concorrencia non competitiva mediante tramitación anticipada de gasto (código de procedemento MR701E). <table><thead><tr><th>ANUALIDADES</th><th>IMPORTES</th></tr></thead><tbody><tr><td>2026</td><td>23.228,25</td></tr><tr><td>2027</td><td>33.787,58</td></tr><tr><td>TOTAL OBRA</td><td>57.015,83</td></tr></tbody></table>		ANUALIDADES	IMPORTES	2026	23.228,25	2027	33.787,58	TOTAL OBRA	57.015,83
ANUALIDADES	IMPORTES									
2026	23.228,25									
2027	33.787,58									
TOTAL OBRA	57.015,83									
6. PRAZO DE	FIXADO NO PROXECTO: 6 MESES									





Concello de Noia

EXECUCIÓN	Se aplica a redución do prazo como criterio de valoración
7. CLASIFICACIÓN ESIXIDA	X Non se esixe
8. CLASIFICACIÓN PARA EFECTOS DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA.	Grupo G) Viales y pistas. Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.
9. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS	Con carácter exclusivo e excluín-te: Perfil de contratante: https://noia.sedelectronica.gal/info.0 Plataforma contratación estado : https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
10. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN S	☐ A) Tramitación ordinaria: 20 días naturais dende a publicación do anuncio na Plataforma de contratación do estado (Cláusula 11) .
11. DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN	NON SE ESIXE
12. PORCENTAXE SUBCONTRATACIÓN	Non se establece
13.CONDICIÓN S DE EXECUCIÓN	A elixir entre as establecidas na cláusula 27 PCAP
14. PERFIL DE CONTRATANTE	Perfil de contratante: https://noia.sedelectronica.gal/info.0 Plataforma contratación estado : https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
15. GARANTÍA DEFINITIVA	5 % do prezo de final ofertado, IVE excluído.
16. TAXAS DO CONTRATO	NO
17. REVISIÓN DE PREZOS	NON PROCEDE
18. CONTROL DE	Os gastos asúmeos a Administración





Concello de Noia

CALIDADE	
19. IMPORTE MÁXIMO DOS GASTOS DE PUBLICIDADE DE LICITACIÓN A CONTA DO CONTRATISTA	NON SE ESIXE. Non obstante a Administración a fin de garantir unha maior información ás empresas poderá publicar anuncios en medios de comunicación, correndo no seu caso a Administración cos gastos.

20. OUTROS DATOS:

INFORMACIÓN

PERFIL DE CONTRATANTE: Perfil de contratante: <https://noia.sedelectronica.gal/info.0>

Plataforma contratación estado :<https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma>

TELÉFONO CONCELLO DE NOIA: 981842100

CARTEL DE OBRA: SI, segundo o disposto no artigo 19.8 da ORDE do 30 de decembro de 2025 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2026 das axudas para actuacións en camiños rurais no período 2026-2027, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 de España, en réxime de concorrència non competitiva mediante tramitación anticipada de gasto (código de procedemento MR701E) se indica:

“...colocación dun panel de obra nun lugar visible ao público con información sobre o proxecto en que se destacará a axuda financeira da Unión no marco do Plan estratéxico da PAC, con referencia á axuda do Feader a través do PEPAC, indicando o cofinanciamento pola Unión Europea, a porcentaxe de cofinanciamento e o montante total da axuda, con inclusión do logo da Xunta de Galicia, o emblema da Unión Europea e, xunto a el, a declaración «cofinanciado pola Unión Europea», e o logotipo do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

A Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural facilitará, a través da aplicación informática accesible desde o enderezo da internet <https://appsagader.xunta.gal/caminos>, o formato e as dimensións do panel informativo.”

21. DATOS DA FACTURA

Entidad contratante Ayuntamiento de Noia

Órgano de contratación Alcaldía

Código Oficina contable LA0005058 Departamento de Intervención facturación

Código Órgano Gestor LA0005056 Alcaldía

Código Unidad Tramitadora LA0005057 Alcaldía

CÓDIGO DE EXPEDIENTE 3686/2026





Concello de Noia

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTENIR COPIAS DO PROXECTO E PREGO. Perfil de contratante integrado en Plataforma de Contratación que se indica na epígrafe 9 do cadro de características.

23. Composición Mesa de contratación

A mesa de contratación está formada por os seguintes membros que son:

- Presidente: D. Manuel Seijas Caamaño , Teniente Alcalde do Concello de Noia.
Suplente: Ana Blanco Mayán, concelleira delegada de Mocidade, Educación, Novas Tecnoloxías e Conciliación
- Vocais:
 - Vocal primeira: Titular: Eduardo M. Martínez García, vocal (Técnico de Administración xeral)
Suplente: Sandra González Castro, concelleira delegada de Servizos Sociais, Benestar e Deportes.
 - Vocal segundo. Titular: Dalmiro Nuñez Mendez, vocal (secretario da corporación) ou persoa que legalmente lle substitua
 - Vocal terceira. D^a María López Docampo vocal (interventora da corporación) ou persoa que legalmente lle substitua.
 - Vocal Cuarto. D. Xaime López García, tesorero municipal. Suplente: María del Carmen Freire Bouzada, Administrativa do departamento de intervención do concello
- Secretaria da mesa: D^a. Silvana Janeiro Moas, funcionaria de carreira do concello de Porto do Son en calidade de personal colaborador por convenio de colaboración asinado entre o concello de Noia e Porto do Son en materia de contratación.





Concello de Noia

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D. _____

con domicilio no municipio de _

rúa _____

núm. _____ provincia ----- país.....

teléfono _____

con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitúa) núm. _____

actuando en nome propio (ou en representación de _____ . ____

DNI ou NIF núm. _____

e con domicilio no municipio de _____ . _____

rúa _____

núm. _____, provincia....., país.....

teléfono _____

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da execución das obras comprendidas no Proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

1º.- Coñece e acepta as obrigacións que se deriven dos Pregos de cláusulas administrativas particulares deste contrato, así como do Proxecto e documentación técnica que o integra.

2º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas particulares.

3º.- Fai constar que na presente licitación (*indíquese o que proceda*):

α) ____ Non concorre con empresas vinculadas.

β) ____ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación





Concello de Noia

NIF

4º.- Prezo

Ofrece o seguinte prezo (DATOS SÓ EN NÚMEROS, NON EN LETRA):

A) Prezo sen IVE..... euros).

B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :..... %. Importe..... euros

C) TOTAL (A+ B).....EUROS

5º.- Ofrece a seguinte redución no prazo de execución, (que está fixado no proxecto en 6 meses de 30 días naturais) se debe indicar a opción pola que opta:

- Reduce 1 mes ☐
- Reduce dous meses ☐
- Reduce tres meses ☐

6º.- Declaración responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras

Declara responsablemente que na data de publicación da licitación:

5.1.- O número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) de persoal é de ____ persoas e, destas, o número de persoas directamente relacionadas coa execución de obras en xeral é de ____ persoas

5.2.- O número particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en persoal nos últimos 12 meses anteriores á data de publicación do anuncio de licitación na plataforma é de ____ persoas¹, o que representa un ____ % sobre o número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) en persoal.

5.3.- O número particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en persoal é de ____ mulleres, o que representa un ____ % sobre o número global de persoas traballadoras fixas en persoal.

5.4.- O número de traballadores que sexan contratados nos 12 meses anteriores á data de publicación do anuncio de licitación na Plataforma de Contratación e que procedesen de situación de desemprego

1

Indicarase o maior número de persoas con contrato fixo, por tempo indefinido e a xornada completa en persoal dos últimos 12 meses





Concello de Noia

cunha antigüidade mínima de 1 ano no Servizo Público de Emprego, é de -----, o que representa un ----- % sobre o persoal global da empresa.

7º.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE OBRA QUE SE VAN SUBCONTRATAR	IMPORTE IVE INCLUÍDO	NOME OU PERFIL EMPRESARIAL DO SUBCONTRATISTA
TOTAL		

_____ o _____ de _____ de _____ 20__

O licitador (asinado)





Concello de Noia

ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO

IDENTIFICACIÓN DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO (1)

- B. DECLARACIÓNS E COMPROMISOS, REFERENCIAS TÉCNICAS. CRITERIOS NON AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO B)
- C. OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C)

(1) Indicar sobre B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na cláusula 12.





Concello de Noia

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN

Tendo en conta que este prego ten o carácter de prego tipo que rexerá as obras tanto de Deputación como obras de concellos comprendidas en diversos plans a puntuación que figura nel parte das seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuación sinalarase a puntuación mínima e máxima que se outorga. Cando un criterio non se valore indicarase esta circunstancia.

1º. Para cada contrato específico o órgano de contratación indicará neste prego cal é a puntuación concreta do correspondente criterio de valoración, que se detallará no anexo núm. IV. II.

2º. En todo caso a puntuación atribuída por todos os criterios considerados deberá estar referida como máximo a 125 puntos e como mínimo a 80 puntos. Os criterios non avaliábles mediante fórmulas non poderán exceder do 25% do total de puntos (é dicir ata un máximo de 31,25 puntos), e os avaliábles mediante fórmulas do 75%.

FASE I

A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS

Programa de traballo (cláusula 12 e 15): ESTE PROGRAMA NON PODERÁ TER UNHA EXTENSIÓN SUPERIOR A 25 PÁXINAS, NON SE VALORARÁ A DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DESTE MÁXIMO (25 PÁXINAS)

Valorarase:

- análise correcta do ámbito de actuación
- análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos preexistentes ou persoas
- descrición técnica adecuada dos traballos que se van realizar
- disposición adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra, guindastres, colectores, maquinaria, etc)
- circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra
- calidade suficiente dos materiais que se van empregar en obra
- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT.
- adecuación dos medios humanos asignados á obra, por encima dos mínimos indicados no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares
- adecuación dos medios materiais asignados á obra por encima dos mínimos indicados no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares
- Descrición posibles problemáticas ou desviacións durante a execución

Abano: de 0 a 20 puntos





Concello de Noia

CONTIDO. PONDERACIÓN	PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definición completa con total ou suficiente adaptación á obra	Ata 100%
Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á obra	Ata 65%
Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra	Ata 30%
Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra	0%

EXCLUSIÓN

As empresas que non superen a puntuación mínima do 50% dos puntos asignados na fase 1 coa suma da puntuación correspondente aos criterios de valoración: programa de traballo, non continuarán no proceso selectivo, quedando excluídos da segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade de criterios.





Concello de Noia

FASE II

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

II.1. OFERTA ECONÓMICA

Oferta económica:

Abano: de 0 a 30 puntos

De acordo coa fórmula elaborada , por demanda da Deputación Provincial da Coruña, pola Facultade de Matemáticas da USC e cuxa desagregación, explicación da fórmula e aplicación para o seu coñecemento figura no anexo VIII e na seguinte ligazón:

<https://www.dacoruna.gal/valoracion/>

II.2 REDUCCIÓN NO PRAZO DE EXECUCIÓN

O prazo de execución do contrato está fixado no proxecto en 6 meses

Se valora a redución no prazo de execución ata un máximo de 3 meses co seguinte desglose de valoración:

Abano de 0 a 30 puntos

- Redución de 1 mes: 10 puntos
- Redución de 2 meses: 20 puntos
- Redución de 3 meses: 30 puntos

ANEXO IV. II: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA O PRESENTE CONTRATO

TIPO DE CRITERIO	DENOMINACIÓN	PUNTUACIÓN ASIGNADA
CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR (25% DEL TOTAL)	PROGRAMA DE TRABAJO	20
CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS (75% DEL TOTAL)	OFERTA ECONÓMICA	30
	REDUCCIÓN PRAZO EXECUCIÓN	30
TOTAL PUNTOS		80





Concello de Noia

ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA EXECUTAR A OBRA. DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN .

(Cláusula 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORÍA PROFESIONAL	TITULACIÓN REQUIRIDA	NÚMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

	CARACTERÍSTICAS	NÚM. UNIDADES	OBSERVACIÓNS
2.1. MAQUINARIA			
2.2. EQUIPOS			
2.3. MEDIOS AUXILIARES			

Os licitadores deberán presentar unicamente a declaración, axustada ao modelo indicado na cláusula 12.A.2 e o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar este documento, coa documentación xustificativa, de acordo co previsto na cláusula 16 e 12.A.2.





Concello de Noia

Anexo VI.

ESPECIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS DO CONTRATO PREVISTAS NO PRESENTE PREGO. DOCUMENTO QUE H A CUBRIR A ADMINISTRACIÓN .

De acordo co establecido no art.204 LCSP poderán ser obxecto de modificación,

- 1.-por razóns de interese público,
 - 2.- ata un máximo do 20%, do prezo inicial,
- as seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificable	Descrición da modificación	Cuantificación estimada

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato





Concello de Noia

Anexo VII

SEN CONTIDO





Anexo VIII

Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela²

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS

2018

1. Notacións

- P : prezo de licitación,
- P_i : prezo de licitación,
- n : número de ofertas,
- $\{P_1, P_2, \dots, P_n\}$: valor das n ofertas,
- $\{R_1, R_2, \dots, R_n\}$: redución de prazos das n empresas (en días naturais),
- $\bar{P} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P_i$: media das ofertas presentadas (),
- $\bar{R} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_i$: media das reducións de prazos presentadas (),

²Investigadores

Juan M. Viaño Rei – Catedrático de Matemática Aplicada - USC

José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo



Concello de Noia

- P_{max}, P_{min} : redución de prazos máxima e mínima,
- $B_1, B_2, \dots, B_n$: baixas absolutas ($B_j = P - O_j, j = 1, \dots, n$),
- B_p : baixa porcentual media ($B_p = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n B_j = P - O_p$),
- $b_1, b_2, \dots, b_n$: baixas porcentuais con respecto a ($b_i = \frac{B_i}{P} (100)$, $i = 1, \dots, n$),
- b_{max}, b_{min} : baixas porcentuais máxima e mínima,
- b_p : baixa porcentual media ($b_p = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n b_j = \frac{B_p}{P} (100)$),
- V_{max} : máxima valoración posible,
- V_{of} : máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas,
- V_{pr} : máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentados,
- V_i : valoración económica da oferta i -ésima entre V_{min} e V_{max} , $i = 1, \dots, n$,
- V_{pr_i} : valoración da redución de prazos i -ésima entre $V_{pr_{min}}$ e $V_{pr_{max}}$, $i = 1, \dots, n$.

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían a ofertas superiores ao prezo de licitación (e, por tanto, non admisibles), suponse que as baixas B_j son iguais ou maiores ca cero. Igualmente, como as reducións de prazos negativas corresponderían a prazos superiores ao prazo de execución do contrato ou concurso (e, por tanto, non admisibles), suponse que as reducións de prazos b_i son iguais ou maiores ca cero e menores ca o prazo de execución P_{pr} .

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas





Concello de Noia

2.1. Valoración máxima inicial de acordo coa baixa máxima

- Se $b_{max} < 15$ entón $N_{max} = 0,7 V_{max} \frac{b_{max}}{15}$.
- Se $15 \leq b_{max} < 25$ entón $N_{max} = 0,7 V_{max} + 0,3 V_{max} \frac{b_{max} - 15}{10}$.
- Se $b_{max} \geq 25$ entón $N_{max} = V_{max}$.

2.2. Valoración económica entre V_i e V_{max}

A puntuación V_i da oferta i -ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por interpolación a cachos da forma seguinte (ver as figuras 1 a 3):

- Si $b_{max} \leq 10^{-1}$ entón $V_i = 0$.
- Si $10^{-1} \leq b_{max} < 15$ entón $V_i = 0,7 V_{max} \frac{b_i}{15}$.
- Si $15 \leq b_{max} < 25$ entón
 1. Si $b_i \leq 15$ entón $V_i = 0,7 V_{max} \frac{b_i}{15}$.
 2. Si $b_i > 15$ entón $V_i = 0,7 V_{max} + 0,3 V_{max} \frac{b_i - 15}{10}$.
- Si $b_{max} \geq 25$ entón
 1. Si $b_i \leq 15$ entón $V_i = 0,7 V_{max} \frac{b_i}{15}$.
 2. Si $b_i > 15$ entón $V_i = 0,7 V_{max} + 0,3 V_{max} \frac{b_i - 15}{10}$.





Concello de Noia

Nótese que a puntuación máxima V_{max} só se alcanza se a baixa máxima (b_{max}) é igual ou superior o 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración máxima.

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación tense $b_1 = b_2 = \dots = b_n = b_{max} = 0$ polo que as valoracións anteriores non son válidas (téñense divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula ($V_i = 0$). Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda que non sexan exactamente cero. Por iso, propomos dar unha puntuación nula a todas as ofertas sempre que $b_{max} \leq 0,15$.





Concello de Noia

Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se $0 \leq x < 15$.



Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se $15 \leq x < 25$.





Concello de Noia



Figura 3: Representación gráfica de as puntuacións se $b_{...} \approx 25$.





Concello de Noia

Anexo IX

Tarefas críticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art. 215.2 e) LCSP e cláusula 35.5 do presente prego)

Non exixible neste contrato ☐

Esixible neste contrato ☒ sponse ao seguinte cadro

UNIDADE DE OBRA	IMPORTE A PREZOS DE PROXECTO

En Noia na data da sinatura dixital

O Alcalde

